

CONTRATO DE MANDATO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SEÑOR DIEGO RAUL CASTELLANOS IÑIGUEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MANDANTE" Y LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "EXFIS LIMITS, S.A.P.I. DE C.V.", POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA SEÑORA ESTEFANÍA CANDELARIA BECERRA MANJARREZ, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MANDATARIO", AL TENOR DE LA SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara "EL MANDANTE" por su propio y personal derecho, y bajo formal protesta de decir verdad:

- A. Ser una persona física, de nacionalidad mexicana, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato, e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.
- B. Que la celebración del presente contrato no viola la ley, ni contrato o convenio alguno en el que "EL MANDANTE" sea parte o conforme al cual este obligado, ni ley alguna que le sea aplicable.
- C. Que ha celebrado un Contrato de Administración de Fondos para Inversión con "EL MANDATARIO", mismo que en dicho contrato tiene el carácter de Titular de los recursos en inversión y en el cual se ha estipulado diversas obligaciones a cumplir mediante los lineamientos establecidos entre ambas partes.
- D. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y obligarse con los términos del mismo.

II. Declara "EL MANDATARIO" por conducto de su representante legal compareciente, y bajo formal protesta de decir verdad:

- A. Que es una Sociedad Mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana aplicable, cuenta con domicilio dentro de los Estados Unidos Mexicanos y se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.
- B. Que su representante legal compareciente en este acto, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, mismas facultades que a la presente fecha no han sido revocadas ni limitadas de manera alguna.

- C. Que es su voluntad, celebrar el presente contrato para realizar las acciones a que se refiere el Contrato de Administración de Fondos celebrado con **"EL MANDANTE"**, mismo que en dicho contrato tiene el carácter de Administrador de los recursos, con la naturaleza y condiciones pactadas en el mismo.
- D. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y obligarse con los términos del mismo.

CLAÚSULAS

PRIMERO. - OBJETO DEL MANDATO.

El objeto del presente contrato consistirá en detallar el destino de los recursos para los fines estipulados en el Contrato de Administración de Fondos para Inversión, los cuales consisten en la administración de recursos de los cuales es titular **"EL MANDATARIO"**, mismos que se otorgan en las características estipuladas.

En virtud de lo anterior, se faculta que los recursos en inversión se podrán transferir a cuentas bancarias abiertas a nombre de la persona moral denominada **TENDENCIA MOTORS, S.A. DE C.V.** para que se encargue de su resguardo e inversión según de acuerdo a la voluntad de **"EL MANDANTE"**.

SEGUNDO. - NATURALEZA DE LOS ACTOS.

Todos los actos que **"EL MANDATARIO"** encargue en términos de este contrato se entenderán de naturaleza Mercantil, y realizados por cuenta propia y/o en nombre de **"EL MANDANTE"**.

TERCERA. - INFORMACION AL MANDANTE.

"EL MANDATARIO" tendrá obligación de dar aviso por escrito a **"EL MANDANTE"** de los actos realizados, y a entregarle un juego de aquella documentación donde conste la realización de los actos correspondientes a la cláusula primera, **"EL MANDANTE"** conservará la evidencia de todos los actos que se realicen.

CUARTA. - INFORMACION CONFIDENCIAL.

Como consecuencia del presente Contrato, **"EL MANDATARIO"** tendrá acceso a información confidencial, que pudiera ser proporcionada por **"EL MANDANTE"**, la cual contiene, o de cualquier forma refleja información de las partes o de terceros.

A la información descrita en este párrafo conjuntamente se le denominara la Información Confidencial.

- a) **"EL MANDATARIO"** por medio del presente se obliga a tratar como confidencial:

Cualquier información proporcionada por **"EL MANDANTE"**, siendo esta como la información financiera, contable, jurídica, administrativa y patrimonial, propia o de terceros, así como cualquier otro documento que **"EL MANDATARIO"** produzca en base a la información proporcionada con el punto anterior.

- b) **"EL MANDATARIO"** se obliga a no utilizar la información confidencial para cualquier otra finalidad distinta a la del objeto del mandato y las finalidades afines. De la misma forma se abstendrá de efectuar hechos o actos contrarios a las sanas prácticas comerciales.

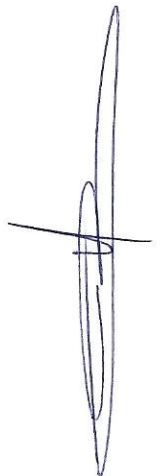
QUINTA. - DURACIÓN.

La duración del presente contrato será a partir de la firma del mismo y se mantendrá vigente por los próximos 5 años.

Cualquier disposición que **"EL MANDANTE"** y **"EL MANDATARIO"** quisieren hacer con respecto a la duración del presente contrato, deberá realizarse de mutuo acuerdo por ambas partes y constar por escrito.

SEXTA. -CONTRAPRESTACIÓN.

El Mandato se ejercerá en forma gratuita. Por tanto **"EL MANDANTE"** no está obligado a pagar a **"EL MANDATARIO"** una contraprestación por la realización del objeto de este contrato.



Escritura
Becaria

SEPTIMA. - IMPUESTOS, GASTOS.

- A. Impuestos. - Cada una de las partes será responsable del pago de los impuestos, derechos y contribuciones que le corresponda y que se causen por razón de las operaciones materia de este contrato y de los que por Ley le corresponda cubrir.
- B. Gastos. - Los gastos y derechos relacionados con el mandato objeto del presente contrato, honorarios notariales y demás gastos, serán por cuenta de "EL MANDANTE".

OCTAVA. - CESIONES.

Las partes podrán ceder los derechos que le confieren a este contrato, o transferir sus obligaciones, el acuerdo para la cesión deberá constar por escrito, donde ambas partes expresamente manifiesten su conformidad con la respectiva transmisión de derechos u obligaciones que correrán por parte de "EL MANDATARIO".

NOVENA. - NOTIFICACIONES.

Cualquier notificación u otras comunicaciones permitidas o requeridas conforme a los términos de este contrato, deberán hacerse por medios digitales previamente acordado por las partes, y serán eficaces el día hábil inmediato siguiente a la fecha en la que hayan sido recibidas por la parte correspondiente.

DÉCIMA. -IRRENUNCIABILIDAD.

La omisión de cualquiera de las partes de exigir el estricto cumplimiento de las disposiciones del presente contrato, de ninguna forma podrá ser interpretada como una renuncia de cualquier derecho contenido en el mismo, ni limitará la posibilidad de que la parte afectada eventualmente exija el cumplimiento de dicha disposición o de cualquier otra disposición del presente contrato.

Escritura
Catalina

DÉCIMA PRIMERA. – FORMALIZACION DEL CONTRATO.

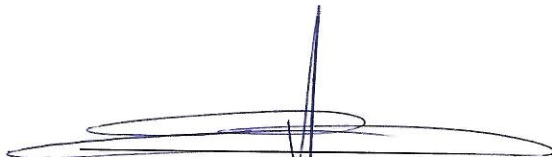
Las partes se autorizan recíprocamente para que individual e indistintamente una o cualquiera de ellas pueda comparecer ante Notario Público a efecto de solicitar la protocolización del presente documento en escritura pública en caso de ser necesario.

DÉCIMA SEGUNDA. - LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes y los Tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

Habiéndose leído por las partes que en el intervienen, el presente contrato se firma por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los **30** días del mes de **diciembre** del año 2024.

"EL MANDANTE"



DIEGO RAUL CASTELLANOS IÑIGUEZ
Por su propio derecho

"EL MANDATARIO"



ESTEFANÍA CANDELARIA BECERRA
MANJARREZ
En representación de
EXFIS LIMITS, S.A.P.I. DE C.V.